

1502730-82.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... a desclassificação para o crime de furto.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 25), auto de avaliação (fls. 27) e auto de entrega (fls. 28).

Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado, o qual, em interrogatório judicial, confessou a subtração, negando, entretanto, o emprego de violência.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502730-82.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502730-82.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIESER DE ANDRADE DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

ELIESER DE ANDRADE DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 157, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 05 de agosto de 2022, por volta das 17h15, na Rua Mario Daige, nº 647, Mirim, nesta Cidade, tentou subtrair, em proveito próprio, bem móvel pertencente à vítima M.C.S.O., empregando, em seguida, violência contra a vítima, com o fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da res furtiva.

Recebida a denúncia (fls. 62/63) o réu, citado e notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 87/88), tendo sido ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 109).

Em alegações finais (fls. 112/117 e 121/135), Ministério Público requereu a

condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a desclassificação para o crime de furto.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade se consubstancia em auto de exibição e apreensão (fls. 25), auto de avaliação (fls. 27) e auto de entrega (fls. 28).

Igualmente, a autoria restou devidamente demonstrada em desfavor do acusado, o qual, em interrogatório judicial, confessou a subtração, negando, entretanto, o emprego de violência.

A confissão do acusado foi devidamente corroborada pelas demais provas dos autos, em especial o depoimento judicial da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, inexistindo, pois, dúvidas em relação à autoria delitiva.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica que o réu tentou realizar a subtração do aparelho telefônico da vítima e que empregou violência contra ela para assegurar a detenção do bem, sendo detido posteriormente em razão da ação dos policiais que passavam no local dos fatos, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência probatória.

Por outro lado, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, pois, conforme deflui dos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, após a subtração do telefone celular, o réu acabou por se desequilibrar e cair da bicicleta, oportunidade em que a vítima recuperou a res furtiva, sendo atingida por chute do réu para que o aparelho fosse novamente arrebatado, restando comprovado, pois, que o acusado praticou violência contra a ofendida a fim de garantir a impunidade do crime antecedente e a detenção da res furtiva, tudo a caracterizar o crime de roubo impróprio, pois "o roubo é impróprio ou por aproximação quando, tendo sido empolgada a coisa clam et occulte, como no furto, o agente é surpreendido logo depois e vem a empregar a violência para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da res furtiva" (RJDTCRIM 5/183), exatamente o ocorrido no caso sub iudice.

Desta forma, considero o réu como incurso no art. 157, § 1º, do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou dolo mínimo necessário para a configuração do delito, a recuperação integral da res furtiva pela vítima e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo.

Reconheço a atenuante da confissão, contudo deixo de aplicá-la, nos termos da súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento ou diminuição.

Ante o quantum fixado, tratando-se de sentenciado primário, a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP - HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 - Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP - HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 - Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu ELIESER DE ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 1º, do Código Penal, a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como a pagar multa no valor de 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal, expedindo-se, pois, alvará de soltura clausulado imediatamente.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro do Rol dos Culpados.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA